CONCURSOS PRIVADOS DE PRECIOS (CPP)

PLIEGO DE CONDICIONES (LOCACIÓN DE SERVICIOS)

1. OBJETO DEL CONCURSO

Se incluyen los siguientes elementos:

a) Una descripción general de los *trabajos y/o servicios*, definición de terminología e introducción de una visión globalizada sobre el alcance del Contrato.
b) Nomina de la documentación licitaria que integra el presente Concurso. Básicamente puede estar constituida por los siguientes elementos:
   - Modelo de Proposición u Oferta
   - Pliego de Condiciones
   - Pliego General
   - Anexo I: *Métodos de Instalación/Operación/Construcción*
   - Anexo II: *Organización de Seguridad/Nomina de Personal/Normas de Seguridad*
   - Anexo III: *Formularios*

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS / SERVICIOS

Incluye la siguiente información:

a) Lugares de Toma de Servicio/Emplazamiento de la Obra
b) Cantidades
c) Plazos
d) Control y recepción de los trabajos

Se indica como deberán efectuarse los trabajos en un todo de acuerdo a las pautas establecidas en la Documentación Técnica incluida en el Pliego, integrada básicamente por los siguientes documentos:

- *Métodos de Instalación*
- *Métodos de Construcción*
- *Métodos de Operación*

También se hace referencia a las "Notas Complementarias" que pueden incluir las siguientes indicaciones:

- Indicación sobre Instalación Piloto / Prueba de Campo / Emulación / Modelos.
- Exigencia de Calificación Técnica del Servicio
- Antecedentes de ejecución de Servicios similares al ofertado en otras Empresas del mismo Rubro

PLIEGO DE CONDICIONES (ADQUISICIÓN DE MATERIALES)

1. OBJETO DEL CONCURSO

Se incluyen los siguientes elementos:

a) Una descripción general del *Material o Producto* a adquirir, definición de terminología e introducción de una visión globalizada sobre el alcance del Contrato.
b) Nomina de la documentación licitaria que integra el presente Concurso. Básicamente puede estar constituida por los siguientes elementos:
   - Modelo de Proposición u Oferta
   - Pliego de Condiciones
   - Pliego General
   - Anexo I: *Especificaciones de Requisitos*
   - Anexo II: *Planillas de Cumplimiento. Notas Complementarias*
   - Anexo III: *Documentación Complementaria*

2. REQUERIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Incluye la siguiente información:

a) Lugar de entrega.
   - Almacén Central
   - Almacén Contratista
   - Almacén del Proveedor (Just in Time)
b) Cantidades y Plazos de Entrega:
   - Régimen de Entregas Parciales/Cronograma
   - Entregas Totales/Fecha Límite
   - Acuerdo Marco
c) Recepción del Material
   - Inspección en Plaza. Control de Calidad estadístico por Lotes.
   - Inspección en Planta
   - Método de Aceptación (Rechazos, AQL utilizado)

Se indican las características, requerimientos y forma de acondicionamiento del material o producto en un todo de acuerdo a las pautas establecidas en la Documentación Técnica incluida en el Pliego, integrada básicamente por los siguientes documentos:

- *Especificación de Requisitos/Hojas de Material*
- *Especificaciones y Normas complementarias*

<table>
<tr><td></td><td>

- *Normas de Paletización/Acondicionamiento*
- *Normas sobre implementación de Códigos de Barra/Trazabilidad del Material*
- *Métodos de Aceptación*

Además se hace referencia a las “Notas Complementarias” que pueden incluir las siguientes indicaciones:

- Indicación sobre solicitud de muestras, lugar y fecha límite de entrega de las mismas
- Exigencia de Certificación Técnica/Homologación del Producto
- Antecedentes de utilización del material ofertado en otras Empresas del mismo Rubro
</td></tr>
<tr><td>

3. ENTREGA DE LA PROPUESTA Y APERTURA DEL CONCURSO

Incluye la siguiente información:

- Lugar y fecha límite de presentación de la Oferta
- Fecha y hora de Apertura de las Ofertas
- Descripción del contenido de los Sobres:

A) SOBRE Nº1, incluye:

- *Antecedentes sobre Obras/ Servicios de similares características ejecutados por el Oferente*
- Documentación Licitaria Completa (Pliegos y Anexos según nómina indicada en 1. b)). Además de los originales se pueden solicitar copias. Todas las hojas deber ser foliadas, selladas y firmadas.
- Resto de la documentación exigida en los Pliegos.

No se deberá indicar Importe de Cotización alguno.

B) SOBRE Nº2, incluye:

- Oferta Económica
- Oferta/s Alternativa/s (si existen) y sus fundamentos Técnico-Económicos

Ambos sobres deberán estar perfectamente cerrados y lacrados
</td><td>

3. ENTREGA DE LA PROPUESTA Y APERTURA DEL CONCURSO

Incluye la siguiente información:

- Lugar y fecha límite de presentación de la Oferta
- Fecha y hora de Apertura de las Ofertas
- Descripción del contenido de los Sobres:

A) SOBRE Nº1, incluye:

- *Antecedentes de utilización del material ofertado en otras Empresas del mismo Rubro*
- Documentación Licitaria Completa (Pliegos y Anexos según nómina indicada en 1. b)). Además de los originales se pueden solicitar copias. Todas las hojas deber ser foliadas, selladas y firmadas.
- Resto de la documentación exigida en los Pliegos.

No se deberá indicar Importe de Cotización alguno.

B) SOBRE Nº2, incluye:

- Oferta Económica
- Oferta/s Alternativa/s (si existen) y sus fundamentos Técnico-Económicos

Ambos sobres deberán estar perfectamente cerrados y lacrados
</td></tr>
<tr><td colspan="2">

4. VALIDEZ DE LA OFERTA

Periodo de tiempo a contar desde la fecha de presentación de la misma
</td></tr>
<tr><td>

5. COTIZACIÓN

Indicaciones respecto de la Moneda de Pago, si se incluye o no IVA.
En general se cotiza en ($) Pesos y con IVA Discriminado
</td><td>

5. COTIZACIÓN

Indicaciones respecto de la Moneda de Pago, si se incluye o no IVA.
En general se cotiza en ($) Pesos y con IVA Discriminado
</td></tr>
</table>

La cotización se efectúa por ítems	La cotización se efectúa por ítems Cuando la Oferta contemple material de importación podrá efectuarse en alguna de las siguientes alternativas: • Cotización con cláusula Ex-Work, FOB o CyF, expresada en moneda de país de origen • Oferta nacionalizada, en condición de despacho a plaza.
6. FORMA DE PAGO • Plazo de pago de Factura a partir fecha presentación de la misma • Lugar y horario de presentación de las facturas	
7. PENALIZACIONES Se establece el Régimen de Penalizaciones por incumplimiento de Plazos ya sea de inicio de los *Trabajos o Servicios*, o de los Hitos y Eventos programados en el Cronograma. De acuerdo al período de tiempo de retraso se impondrá una penalización equivalente a un porcentaje del monto total de la contratación. A modo de ejemplo: *Por cada día de retraso o fracción mayor de 12 hs se impondrá una penalización equivalente al 2% del monto total de la contratación* El importe de la penalización podrá ser descontado de cualquier factura o crédito que el Contratista tenga a su favor. El importe de la penalización se podrá anular o atenuar, a juicio de la Empresa siempre que esta contemple Caso Fortuito o Fuerza Mayor. (Estas penalizaciones pueden anular o reemplazar a las indicadas en el Pliego General) Además, todo *Contratista* que no cumpla total o parcialmente las Cartas de Adjudicaciones y/o *Ordenes de Servicio* podrá ser sancionado con la exclusión del Catálogo de *Contratistas* de la Empresa, o bajar su nota conceptual en la Base de Gestión de *Contratistas*.	7. PENALIZACIONES Se establece el Régimen de Penalizaciones por incumplimiento de Plazos de *entrega del material*. De acuerdo al período de tiempo de retraso se impondrá una penalización equivalente a un porcentaje del monto total de la contratación. A modo de ejemplo: *Por cada 7 días de retraso o fracción mayor de 3 días corridos se aplicará en forma acumulativa, automática y sin necesidad de previa intimación una penalización equivalente al 1% del monto total del Contrato.* El importe de la penalización podrá ser descontado de cualquier factura o crédito que el Proveedor tenga a su favor. Se podrá anular o atenuar, a juicio de la Empresa siempre que esta contemple Caso Fortuito o Fuerza Mayor (Estas penalizaciones pueden anular o reemplazar a las indicadas en el Pliego General) Además, todo *Proveedor* que no cumpla total o parcialmente las Cartas de Adjudicaciones y/o *Ordenes de Compra* podrá ser sancionado con la exclusión del Catálogo de *Proveedores* de la Empresa, o bajar su nota conceptual en la Base de Gestión de *Proveedores*.
8. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Algunas de las obligaciones y responsabilidades contraidas por el Contratista en función de la naturaleza de los trabajos pueden ser: • Contar con personal capacitado e idóneo • Compromiso formal de ajustarse a Normas de Seguridad, Limpieza, Retiro de elementos, Ambientales, etc. • Responsables ante daños causados a terceros o al Plantel (activos) de la	8. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR • Remitir los productos en tiempo y forma • Responsabilidad por retrasos en las entregas • Responsabilidad por daños causados por productos defectuosos • Riesgo de la mercadería transportada • Disponer medios de seguridad para custodia de productos de propiedad de la Empresa

EMPRESA • Designación de un Responsable idóneo • Reposición de elementos dañados	• En base al grado de cumplimiento, el Proveedor será calificado y conceptuado, influyendo esta nota para próximos concursos
9. CONTROL Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS / SERVICIOS El control de la ejecución y aprobación de los trabajos y evaluación del nivel de satisfacción de los servicios, estará a cargo de los Responsables de la Empresa o por quienes estos designen formalmente. El derecho de verificación reconocido a la Empresa, haya sido ejercido o no, no podrá ser invocado por el Contratista en ningún caso como eximente total o parcial de su obligación o garantía, ni como argumento para justificar errores o desvíos en los trabajos especificados en la presente contratación. Se establecen los criterios relativos a: • Comunicación de fecha de ejecución de los trabajos (con debida anticipación) a efecto de su fiscalización • Medición de los trabajos • Medición de los niveles de satisfacción del servicio • Certificación de los trabajos • Calificación de los trabajos	9. CONTROL DE CALIDAD (RECEPCIÓN DE MATERIALES) Verifica el cumplimiento de los requisitos indicados en las Especificaciones Técnicas y el procedimiento para cumplimentarlo. El control de Calidad de los materiales y la aprobación de los mismos, estará a cargo del **Área de Calidad de Materiales** de la **EMPRESA** o por quien ésta expresamente designe. Se establecen los criterios relativos a: • Control por lotes basado en un Plan de Muestreo estadístico. • Se considerará otra metodología de inspección en caso que el Proveedor cuente con un sistema de Gestión de Calidad (Ej. ISO 9000). • Solicitudes de Inspección • Lugares donde se efectuarán los controles I. Inspección en origen II. Inspección en Almacén Central • Tratamiento del material rechazado: El Proveedor debe retirarlo y reponerlo en las mismas condiciones establecidas en la O/C (Orden de Compra) haciéndose cargo de los costos del flete • Tratamiento del material transportado Serán por cuenta del proveedor los gastos por reposición y reparación de los elementos destruidos total o parcialmente durante su transporte • Tratamiento del material ensayado Los materiales que se utilicen en las pruebas destructivas serán repuestos por el Proveedor, sin cargo para la Empresa. Los Métodos de Aceptación establecen la cantidad de especímenes que deben ensayarse en función del tamaño de los lotes remesados. • Disposición de medios, recursos y demás facilidades para ejecución de pruebas
10. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS Se establece el Plazo de Garantía de los trabajos (días corridos o hábiles) contados a partir de la fecha de aprobación de los trabajos. Además se indica la obligación de corregir / reparar / subsanar errores, defectos, desperfectos o anomalías surgidas como consecuencia de vicios de confección / calidad de equipos, bienes y metodología empleados. Por este	10. GARANTÍA DEL MATERIAL Se establece el Plazo de Garantía del material (días corridos o hábiles) contados a partir de la fecha de recepción del mismo (aprobación Control de Calidad). Durante este período, toda reposición, reparación y traslado será a cargo del Proveedor y a partir de esta fecha se contará un nuevo Período de Garantía

concepto no habrá compensación económica alguna y se contará un nuevo Plazo de Garantía a partir de la fecha de aprobación de la reparación.	

11. CONSULTAS

Se indica expresamente Lugar y Organismos donde efectuarlas.
Se cita al mismo Organismo encargado de reunir toda la documentación licitaria, confeccionar el Pliego y administrar el Concurso (Generalmente recae sobre el Área de Compras / Comercial de la Empresa) quienes actuando como interface única entre el contrato y el Proveedor, derivarán las consultas a los Organismos / Áreas de incumbencia.

12. GARANTÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Equivale a un porcentaje del monto del Contrato (en general es del 10%) que se exige para asegurar el cumplimiento de las obligaciones. Debe constituirse dentro de un período de tiempo determinado (en general 5 (cinco) días) de la fecha de notificación de la adjudicación (Carta de Adjudicación y/u Orden de Compra / Servicio).
Esta Garantía será devuelta cuando se cumplan en tiempo y forma las obligaciones del Contrato y una vez deducidas las cantidades que pudieran resultar de la aplicación de penalidades.

13. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Amparada en los términos del Párrafo 3º del Artículo 1204 del CC, la Empresa podrá resolver total o parcialmente el Contrato por las siguientes causas:

- Retraso excesivo en las entregas de materiales / productos.
- Retraso excesivo en la prestación del servicio / finalización de los Trabajos / Inicio de los Trabajos
- Las penalizaciones por mora superen cierto porcentaje del monto del Contrato (en general es del 5%)
- Baja calidad del material (excesivos rechazos)
- Deficiente calidad de los trabajos / prestación del servicio. (excesivas quejas y reclamos)
- El Proveedor se presenta en Concurso Preventivo o en Quiebra
- El Proveedor no da comienzo a sus obligaciones en un período de tiempo a partir de la fecha de notificación de la adjudicación (en general es de 15 días corridos)
- Por causas de Fuerza Mayor expresamente admitidas por la Empresa, que impidan la ejecución de las obligaciones o su suspensión por un período de tiempo determinado (en general 2 (dos) meses)
- No aceptación de la Carta de Adjudicación u Orden de Compra / Servicio dentro del período máximo establecido en el Pliego

14. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

La Empresa se reserva el derecho de adjudicar por ítem en forma parcial o total o desechar todos los ofrecimientos según convenga a sus intereses.
La Empresa podrá decidir unilateralmente la ampliación de la O/P u O/S (Orden de Pedido u Orden de Servicio) hasta en un 30 % del total de su monto bajo cumplimiento de las condiciones originales.
Así mismo podrá requerir ampliaciones mayores al 30 % pero en condiciones acordadas con el Proveedor / Contratista.
En este punto generalmente se incluyen las Cláusulas Condicionales y Suspensivas del contrato

15. PROPIEDAD INDUSTRIAL

En lo atinente a la Propiedad Industrial o intelectual, se consideran las siguientes reservas:
Los modelos, marcas de productos, patentes de invención, muestras, prototipos, planos de diseños, instrucción o Know How técnico, operativo de organización y funcionamiento, métodos y sistemas y, en general todo dato que la **EMPRESA** involucre en el presente concurso que no esté ya registrado con anterioridad a la fecha de este llamado, será reconocido por el Fabricante / Proveedor del Bien o Servicio expresamente como propiedad exclusiva de la **EMPRESA**, así como cualquier introducción o modificación complementaria.
El Fabricante / Proveedor del Bien o Servicio se obliga a indemnizar a la **EMPRESA** de todos los perjuicios que se originen si facilita a terceras personas físicas o jurídicas el secreto de la innovación o solicita en el Registro Nacional de la Propiedad Industrial o Intelectual la protección de dicha invención a su nombre.
Fuera de lo supuesto precedentemente, el Fabricante / Proveedor del Bien o Servicio garantiza que el producto / metodología / proceso no infringe derechos de Propiedad Industrial o intelectual de terceros. En caso de reclamación de un tercero por esta circunstancia el Fabricante / Proveedor del Bien o Servicio se hará cargo de todos costos que se deriven de la correspondiente defensa jurídica de la **EMPRESA**, asumiendo, igualmente, el compromiso de satisfacer cualquier cantidad que la **EMPRESA** viniera obligada a pagar para el supuesto en que la citada reclamación tuviera éxito, debiendo quedar, en todo caso, la **EMPRESA** indemne de todo perjuicio.

16. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Se establece el ámbito donde las partes deberán dirimir las cuestiones litigiosas que se susciten en relación con la interpretación, ejecución y cumplimiento del contrato, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder